

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1722/2532

กรมศุลกากร กับพวก
นายสงวน วิวัลย์ศิริกุล

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.2469 มาตรา 2

จำเลยนำสินค้าพิพาทจากประเทศ สิงคโปร์เข้ามา 2 ครั้ง ครั้งแรกแบบ ซีวีโอ 700 จำนวน 150 ชุด ครั้งที่ 2 แบบ ซีวีโอ 500 จำนวน 204 ชุด โดยสั่งซื้อจาก บริษัท ช. ราคาสินค้าพิพาทที่จำเลยสำแดงก็เท่ากับที่ผู้นำเข้ารายอื่นนำเข้าทางท่าเรือ กรุงเทพมหานครในระยเวลานั้น การที่โจทก์นำราคาสินค้าชนิดเดียวกันซึ่ง ว. สั่งซื้อจากผู้ขายต่าง รายกัน และนำเข้าในจำนวนน้อยกว่ามาก โดย นำเข้าแบบซีวีโอ 500 จำนวน 100 ชุด และแบบ ซีวีโอ 700 จำนวนเพียง 2 ชุดเพียงรายเดียว มาเปรียบเทียบกับราคาสินค้าของจำเลย โดย ถือว่าเป็นราคาอันแท้จริงในท้องตลาดแล้วเรียกเก็บภาษีอากรเพิ่มเติมจากจำเลย ทั้ง ๆ ที่ระยะเวลานำเข้าก็ต่างกันเกือบ 1 ปี และต่าง ปีกันจึงไม่ถูกต้อง ถือได้ว่าราคาสินค้าที่จำเลยสำแดงไว้เป็นราคาอันแท้จริงในท้องตลาด

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยนำสินค้าเครื่องปรุงแต่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร ๒ ครั้ง โดยชำระอากรขาเข้า ภาษีการค้าและภาษีบำรุงเทศบาลแล้วต่อมาเจ้าหน้าที่ของโจทก์ตรวจพบว่าจำเลยสำแดงราคาต่ำกว่าราคาที่แท้จริง จึงแจ้งการประเมินให้จำเลย

ทราบเพื่อชำระภาษีอากรเพิ่ม แต่จำเลยเพิกเฉย ขอให้บังคับจำเลยชำระเงินภาษีอากรจำนวน ๙๖,๖๐๕.๖๘ บาท แก่โจทก์ และชำระเงินเพิ่มอากรขาเข้าร้อยละ ๑ ต่อเดือน จากต้นเงินอากรขาเข้าจำนวน ๓๕,๗๑๐.๑๙ บาท ชำระเงินเพิ่มภาษีการค้าร้อยละ ๑.๕ ต่อเดือนจากต้นเงินภาษีการค้าจำนวน ๓๓,๓๙๐.๑๑ บาท นับถัดจากวันฟ้อง จนกว่าจะชำระเสร็จ และให้จำเลยชำระภาษีบำรุงเทศบาลในอัตราร้อยละ ๑๐ ของภาษีการค้า

จำเลยให้การว่า ผู้ส่งสินค้าเข้ามานั้น คือ หจก. กรุงเทพฟิล์มจำเลยจึงไม่ต้องรับผิดชอบส่วนตัว ราคาสินค้าที่ หจก. กรุงเทพฟิล์มสำแดงในใบขนสินค้าขาเข้าและแบบแสดงรายการการค้า นั้น เป็นราคาที่ถูกต้องแท้จริง หากสำแดงราคาผิดพลาดไปก็ไม่เกินรายละเอียด ๑๐,๐๐๐ บาท รวมเงินภาษีอากรที่จำเลยต้องชำระให้โจทก์ทั้งสิ้นไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินให้แก่โจทก์ตามคำขอท้ายฟ้อง

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ทั้งสองฎีกาขอให้บังคับคดีตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ได้ความว่า จำเลยนำสินค้าพิพาทหรือเครื่องอุปโภคบริโภคด้วยไฟฟ้ายี่ห้ออิมมาเฟล็ก จากประเทศสิงคโปร์เข้ามา ๒ ครั้ง ครั้งแรกนำเข้ามาเมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๒๖ เป็นแบบวีวีโอ ๗๐๐ จำนวน ๑๕๐ ชุด จำเลยสำแดงราคาชุดละ ๖๔ เหรียญสิงคโปร์ตามใบขนและใบส่งของเอกสารหมายเลข จ.๕ และ จ.๖ ครั้งที่ ๒ นำเข้าเมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๒๖ เป็นแบบวีวีโอ ๕๐๐ จำนวน ๒๐๔ ชุด สำแดงราคาชุดละ ๖๐ เหรียญสิงคโปร์ ตามใบขนและใบส่งของเอกสารหมายเลข จ.๘ และ จ.๙ โดย

จำเลยซื้อสินค้าจากบริษัท+เทรดดิ้ง จำกัดทั้งสองครั้ง ส่วนราคาสินค้าที่โจทก์ทั้งสองนำมาเปรียบเทียบกับราคาสินค้าของจำเลยดังกล่าว โดยโจทก์ถือว่าเป็นราคาอันแท้จริงในห้องตลาดแล้วเรียกเก็บภาษีอากรเพิ่มจากจำเลยตามราคาดังกล่าวนั้น คือราคาสินค้าชนิดเดียวกันที่นางวันชลี กรัยวิเชียร นำเข้ามาเมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๒๕ ตามสำเนาใบส่งของ และสำเนาใบขนเอกสารหมาย จ.๑๒ และ จ.๑๓ โดยนางวันชลีนำเข้าแบบซีวีโอ ๕๐๐ จำนวน ๑๐๐ ชุด สำแดงราคาชุดละ ๗๙ เหรียญสิงคโปร์ ซึ่งนางวันชลีสั่งซื้อจากฮอลลีวูด การ์เมนต์เมนูแฟคเจอร์เรอร์ ตามหลักฐานดังกล่าว เห็นได้ว่าสินค้าแบบซีวีโอ ๕๐๐ ที่จำเลยสำแดงราคาไว้ชุดละ ๖๐ เหรียญสิงคโปร์นั้น ต่างกับราคาที่นางวันชลีสำแดงไว้ชุดละ ๗๙ เหรียญสิงคโปร์ไม่มากนัก ทั้งนี้เพราะทั้งจำเลยและนางวันชลีนั้นน่าจะเป็นเพราะจำเลยซื้อจำนวนมากกว่านางวันชลี คือจำเลยซื้อถึง ๒๐๔ ชุด ขณะที่นางวันชลีซื้อเพียง ๑๐๐ ชุด ส่วนแบบซีวีโอ ๗๐๐ จำเลยสำแดงราคาไว้ชุดละเพียง ๖๔ เหรียญสิงคโปร์ต่ำกว่าราคาที่นางวันชลีสำแดงไว้ชุดละถึง ๑๐๕ เหรียญสิงคโปร์มาก ที่เป็นดังนี้ก็น่าจะเป็นเพราะจำเลยสั่งเข้ามาถึง ๑๕๐ ชุด แต่นางวันชลีนำเข้าเพียง ๒ ชุด ที่จำเลยนำเสนอว่าการซื้อจำนวนมากจะได้ราคาถูก ถ้าซื้อจำนวนน้อยราคาก็แพงเมื่อคิดราคาแต่ละชุดนั้นมีเหตุผลดังนั้นที่โจทก์ทั้งสองนำราคาสินค้าที่นางวันชลีซื้อจำนวนน้อยเพียง ๒ ชุดไปเปรียบเทียบกับราคาสินค้าที่จำเลยซื้อถึง ๑๕๐ ชุดนั้นน่าจะไม่ต้อง โดยเฉพาอย่างยิ่งโจทก์ทั้งสองนำสินค้าที่นางวันชลีนำเข้าเพียงรายเดียวมาเปรียบเทียบกับสินค้าที่จำเลยนำเข้า ทั้ง ๆ ที่เห็นได้ชัดว่านางวันชลีนำสินค้าเข้ามาเมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๒๕ ในขณะที่จำเลยนำสินค้าพิพาทเข้ามาเมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๒๖ และ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๒๖ ต่างเวลากันเกือบ ๑ ปี และต่างปีกัน ราคาสินค้าย่อมแตกต่างกันนำมาเปรียบเทียบกับกันด้อยาก นอกจากนี้จำเลยกับนางวันชลีก็ซื้อจากผู้ขายต่างรายกัน วิธีการชำระเงินจะเหมือนกันเช่นซื้อเงินสดเหมือนกันหรือไม่ก็ไม่ปรากฏ ได้รับความจากนางสาวจรรยา โรจนดิลก พยานโจทก์ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ประเมินอากร ๕ ของโจทก์ที่ ๑ ซึ่งเป็นผู้ตรวจ

สอบราคาสินค้าพิพาท และพิกัดว่าพยานได้ตรวจสอบราคาสินค้าพิพาทที่จำเลยสำแดง ก็ปรากฏว่าเท่ากับราคาสินค้าที่ผู้นำเข้ารายอื่นนำเข้ามาทางท่าเรือกรุงเทพ ในระยะ เวลานั้นพยานจึงตรวจปล่อยสินค้าของจำเลยไปทั้งสองครั้ง ศาลฎีกาเห็นว่า พยาน หลักฐานที่จำเลยนำเสนอมีน้ำหนักมากกว่าพยานโจทก์ ฟังได้ว่าราคาสินค้าที่จำเลย สำแดงไว้เป็นราคาอันแท้จริงในท้องตลาดส่วนที่จำเลยเบิกความรับว่าหลังจากพิพาท กันในคดีนี้แล้วจำเลยยอมเสียภาษีสินค้าแบบซีวีโอ ๗๐๐ โดยคำนวณจากราคาชุดละ ๑๐๕ เหรียญสิงคโปร์นั้น หาได้เป็นการยอมรับว่าราคาสินค้าที่จำเลยสำแดงในคดีนี้ต่ำ กว่าราคาอันแท้จริงในท้องตลาดดังที่โจทก์ทั้งสองฎีกาไม่เพราะเป็นเรื่องของราคา สินค้าต่างเวลากันและเป็นเรื่องที่จำเลยสมควรจะเสียภาษีเองซึ่งไม่อาจไม่ตรงกับความเป็นจริงก็ได้

พิพากษายืน

(ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-ประวิทย์ ชัมภรัตน์)

ศาลแพ่ง - นายวิฑูรย์ สุทธิประภา

ศาลอุทธรณ์ - นายตันร เวทไ

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ